

창업지원사업 세부관리기준 연관 법령 및 규정 정리

본 문서는 창업도약패키지 및 창업중심대학 사업의 연도별 세부관리기준(모집공고 포함)에 명시된 주요
연관 법령 및 규정을 항 단위 중복을 제외하고 문서별로 정리한 자료입니다.

[1] 창업도약패키지 세부관리기준 (2025년)

1. 중소기업창업 지원법

- 제12조, 제59조: 관리기준 제정 목적 및 위임 근거

2. 중소기업창업 지원사업 운영요령

- **제5조, 제10조:** 창업기업 선정평가 운영 근거
- **제11조, 제12조, 제14조:** 평가위원회 및 사업운영위원회 위원의 자격 기준 및 위원회 구성 요건
- **제38조:** 창업사업화 지원사업 통합관리지침 위임 근거

3. 창업사업화 지원사업 통합관리지침

- **제12조, 제13조, 제14조:** 사업운영위원회, 점검반 등에 참여하는 외부전문가 및 소속 인력 수당 집행 기준
- **제18조:** 모집공고에 명시된 자격요건을 충족하는 창업기업 대상 선정평가 실시
- **제20조:** 창업기업 선정 취소, 사업 포기 및 중단 발생 시 전담기관 보고 의무
- **제21조:** 협약 및 사업계획의 변경 승인 절차
- **제25조:** 주관기관 사업비 비목 구성 및 창업기업 진행상황 수시 점검 절차
- **제32조:** 외부전문가 심사·평가 수당 지급 기준
- **제33조:** 창업기업 사업비 비목 규정 및 4대보험료 월별납부확인서 제출 예외 요건
- **제44조:** 전담 및 겸직인력 신원보증보험 가입 기준
- **제50조:** 특수관계인 소속 직원의 여비 및 교육훈련비 사전 검토 요건
- **제56조:** 창업기업 제재 및 환수 절차
- **제59조:** 환수금액에 대한 지연이자 부과 및 분할납부 조건
- **제64조:** 창업기업 권리 의무 이전 절차
- **[붙임 제1호], [붙임 제2호], [붙임 제5호]:** 주관기관 및 창업기업 점검/평가 결과에 따른 제재 여부, 환수 금액 산출 기준 및 환수 세부 절차

4. 기타 법령 및 지침

- **출입국관리법 시행령 제23조:** 외국인 근로자의 고용보험 적용 제외 기준
- **민법 제397조:** 환수금 등 미납 시 법정이율에 따른 지연이자 부과
- **예산 및 기금운용계획 집행지침:** 특근매식비 관련 주관기관 내부 규정 부재 시 준용 기준

[2] 창업도약패키지 세부관리기준 (2024년)

1. 중소기업창업 지원법

- 제12조, 제59조: 관리기준 위임 및 구체적 사항 규정 목적

2. 중소기업창업 지원사업 운영요령

- 제5조, 제10조: 창업기업 선정평가 실시 근거
- 제11조, 제12조, 제14조: 평가위원회 위원 자격 및 사업운영위원회 구성/심의 근거
- 제38조: 통합관리지침 위임

3. 창업사업화 지원사업 통합관리지침

- 제12조, 제13조, 제14조: 위원회 및 점검반 외부전문가/소속 인력 수당 집행
- 제18조: 창업기업 선정평가 기준
- 제20조: 포기, 중단, 선정 취소 시 전담기관 보고
- 제21조: 주관기관 및 창업기업 협약/사업계획 변경 절차
- 제25조: 주관기관 사업비 비목 및 전담인력 인건비 집행, 창업기업 점검
- 제33조: 창업기업 사업비 비목, 4대보험 가입 예외, 인건비 증빙 제출
- 제50조: 전담/겸직 인력 신원보증보험 가입 요건 및 보상 범위
- 제56조: 제재 부여 및 성공환원금 미납/감면 심의
- 제59조: 추가지원사업비 환수 대상자 지연이자 부과 및 분할납부 승인
- 제64조: 사업비 권리 의무 이전
- [붙임 제1호], [붙임 제2호], [붙임 제5호]: 주관기관 점검 제재 확정, 창업기업 제재 심의 및 환수액 산출, 환수 세부 절차

4. 기타 법령 및 지침

- 출입국관리법 시행령 제23조: 외국인 근로자 고용보험 적용 제외 확인
- 민법 제397조: 납부기한 미준수 시 법정이율 지연이자 부과
- 예산 및 기금운용계획 집행 지침: 주관기관 특근매식비 규정 부재 시 준용
- 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제35조: 기술이전비 적정성 (기술평가기관의 평가금액 인정)

[3] 창업도약패키지 세부관리기준 (2022년)

1. 창업사업화 지원사업 통합관리지침

- 제11조: 평가위원회 및 사업운영위원회 위원의 자격기준 명시
- 제12조: 사업운영위원회 주요 심의 및 의결 사항

2. 외부감사법 시행령

- 제5조: 평가에 참여하는 시장전문가 자격기준 중 '외부감사 대상기업' 판별 기준

[4] 2025년도 창업중심대학 모집공고 [생애최초 청년 예비창업형]

1. 중소기업창업 지원법 시행령

- 제2조: 창업의 범위, 창업여부 및 창업업력 판단 기준
- 제4조: 창업에서 제외되는 업종 규정

2. 부패/부정수급 및 제재 관련 법률

- 보조금 관리에 관한 법률 제31조의2: 보조사업 수행 배제자에 대한 사업 신청 제외
- 공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률: 정부지원사업비 부정수급 시 최대 5배 제재부가금 부과 및 고발 조치 근거

- **국고보조금 통합관리지침 제32조:** 고의, 거짓 등에 의한 부정 수급 행위 고발 조치
- **형법:** 타인 사업계획서 대필, 도용, 거짓 신청, 사업비 횡령 등에 대한 사기·업무방해죄 처벌

3. 자격 요건 및 예외 기준 법률

- **국세징수법 제105조 / 지방세징수법 제105조:** 강제징수 유예 및 체납처분 유예를 받은 자의 국세/지방세 체납 규제 예외 인정
- **특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제5조의2:** 가상통화 관련 자금세탁방지에 따른 계좌개설 불가 등 금융거래 제한자 협약 배제
- **국세기본법 제39조:** 과점주주에 대한 법적 정의 및 적용
- **근로기준법:** 고용노동부가 공개하는 체불사업주 명단 포함 시 신청 배제
- **중소기업창업 지원사업 운영요령 및 창업사업화 지원사업 통합관리지침:** 부정 사용 시 지원금 전액 환수 및 사업 참여 제한 근거

[5] 2025년 창업중심대학 세부관리기준

1. 중소기업창업 지원법

- **제2조:** 전담인력의 창업 관련 분야 경력 인정 기준(창업기업·재창업기업 경영)
- **제32조:** 사업을 전담하여 수행하는 전담조직 구성 근거

2. 중소기업창업 지원사업 운영요령

- **제5조, 제10조:** 사업 참여 창업기업 선정평가 실시 근거
- **제12조:** 창업중심대학 평가위원회 운영 근거
- **제14조:** 창업중심대학 사업운영위원회 운영 근거
- **제15조:** 창업기업 협약 포기, 사업중단 등 발생 시 보고
- **제30조, 제31조:** 제재 절차 및 이의신청 처리 방법

3. 창업사업화 지원사업 통합관리지침

- **제2조:** 동 사업 전담수행 인력(전담인력) 정의
- **제12조:** 창업중심대학 평가위원회 운영 근거
- **제13조:** 창업중심대학 사업운영위원회 운영 및 심의 사항(창업기업 인수합병, 외주용역 적정성 심의 등)
- **제14조:** 점검반 및 회계법인 점검에 따른 오집행 발견 시 조치
- **제18조:** 창업기업 선정평가 실시 근거
- **제20조:** 창업기업 사업 포기, 중단, 선정 취소 발생 시 전담기관 보고
- **제21조:** 주관기관(창업중심대학) 및 창업기업 협약/사업계획 변경 승인 및 보고 절차
- **제26조:** 심사·평가 등 외부 전문가 수당 지급 기준
- **제33조:** 창업기업 사업비 비목 규정 (4대보험 가입 여부 등)
- **제43조:** 정부부처 등 타 사업으로부터 지원받는 비용의 중복 집행 금지
- **제49조:** 창업기업 사업 진행상황 수시 점검
- **제58조, 제59조, 제60조:** 제재 절차 및 환수 근거
- **제62조:** 창업기업 의무 사항(목표 달성 등) 준수
- **제65조:** 창업기업 권리 의무 이전 절차

- **[붙임 제4호]:** 이의신청 절차 및 처리 방법

4. 기타 법령 및 규정

- **근로기준법:** 인건비 집행 대상인 '근로자'의 정의
- **출입국관리법 시행령 제23조:** 외국인 근로자 고용보험 적용 제외 확인
- **민법 제767조:** 대표자의 친족관계(배우자, 혈족 및 인척) 해당자에 대한 인건비 지급 불가 규정
- **공무원 여비 지급 규정:** 각 대학 본교 규정 부재 시 국내/국외 여비 실비 지급 준용
- **기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제35조:** 기술이전비 집행 시 기술평가기관의 평가금액 책정 근거

[6] 2024년 창업중심대학 세부관리기준

1. 중소기업창업 지원법

- **제2조:** 창업관련 분야 3년 이상 경력자 인정 기준(창업기업·재창업기업 경영)
- **제32조:** 사업 전담 수행 조직(전담조직) 구성 근거

2. 창업사업화 지원사업 통합관리지침

- **제2조:** 전담인력의 정의 및 요건 (100% 동 사업 수행)
- **제13조:** 창업중심대학 사업운영위원회 심의 사항 (인수합병, 외주용역 적정성 등)
- **제14조:** 창업기업 점검반 및 회계법인 점검에 따른 사업비 집행 중지 등 조치
- **제20조:** 창업기업의 사업 포기, 중단, 선정 취소 등 발생 시 전담기관 보고
- **제21조:** 주관기관 및 창업기업의 사업계획, 협약 변경 승인 및 보고 절차
- **제26조:** 심사·평가 등 외부 전문가 수당 지급 기준
- **제33조:** 창업기업 사업비 비목 규정
- **제43조:** 정부부처 등 타 사업으로부터 지원받는 비용의 중복 집행 금지
- **제49조:** 창업기업 사업 진행상황에 대한 수시 점검
- **제58조:** 창업중심대학 및 창업기업 제재 절차
- **제65조:** 창업기업의 권리 의무 이전 절차

3. 기타 법령 및 고시

- **중소벤처기업부고시 제2022-45호:** 신산업 창업기업 지원 시 신산업분야 영위 기준 규정
- **근로기준법:** 사업수행 인건비 지급 대상이 되는 '근로자'의 정의 (정규직, 비정규직, 일용직 등)
- **출입국관리법 시행령 제23조:** 외국인 근로자의 고용보험 '적용제외' 대상 확인 (인건비 예외 조항)
- **기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제35조:** 기술이전비 집행 시 기술평가전문기관의 발행 가액 인정 기준
- **공무원 여비 지급 규정:** 주관기관(창업중심대학) 및 창업기업 내부 여비 규정이 없는 경우 실비 원칙에 따른 준용 기준
- **근로자퇴직급여보장법, 세법 등:** 창업기업 인건비 지급 시 준수해야 하는 관계 법령
- **민법 제767조:** 친족관계(배우자, 혈족 및 인척)에 해당하는 자에 대한 인건비 지급 불가 규정

[7] 2023년 창업중심대학 세부관리기준(전면개정)

1. 중소기업창업 지원법

- 제2조: 창업기업 및 재창업기업 경영 등 창업관련 분야 전담인력 경력 인정 기준
- 제32조: 사업 전담 수행 조직(전담조직)의 법적 근거

2. 창업사업화 지원사업 통합관리지침

- 제2조: 전담인력에 대한 규정 기준
- 제12조: 사업운영위원회 주요 심의 사항 (외주용역, 인수합병 등)
- 제13조: 점검반 및 회계법인 점검 결과에 따른 오집행 발견 시 사업비 집행 중지
- 제20조: 사업 포기, 중단, 선정 취소 발생 시 전담기관에 즉시 보고
- 제21조: 주관기관 및 창업기업의 사업계획 및 협약 변경 승인 절차
- 제25조: 전담기관 및 주관기관의 창업기업 진행상황 수시 점검
- 제32조: 외부전문가 심사·평가 수당 지급 기준
- 제33조: 창업기업 사업비 비목 규정 (인건비 4대보험 제출 등)
- 제50조: 특수관계인인 소속 직원의 여비 및 교육훈련비 집행 전 사전 검토 요건
- 제56조: 창업기업 및 창업중심대학에 대한 제재 및 정부지원금 환수 절차
- 제64조: 권리 의무 이전
- [붙임 제1호], [붙임 제2호]: 점검 및 성실성 판정 결과에 따른 제재/환수 규정

3. 중소벤처기업부고시

- 제2022-45호: 신산업 창업기업 지원 분야를 정하기 위한 신산업분야 영위 기준